CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE FAMIGLIA

La Corte composta dai Magistrati

Anna Maria Pagliari Presidente

Marina Tucci Consigliere

Gabriele Sordi Consigliere

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

nel procedimento per reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c. iscritto al n. RGVG 51898/2021 proposto da

Parte_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Petrolo Marina, per procura allegata al reclamo

Reclamante

Contro

CP_1 rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Storace Francesco e Paolucci Baourukh Francesca, per procura allegata alla comparsa di costituzione

Reclamato

e

Con la partecipazione del Procuratore Generale

%

letta l'ordinanza reclamata, pubblicata il 9/8/2021, con la quale il Presidente del Tribunale di Roma f.f., adottando provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art.

708 c.p.c. nell'interesse del figlio e dei coniugi nel giudizio di separazione personale tra *Parte_1* e *CP_1*, ha affidato il figlio (nato nel 2007) ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre e regolamentandone la permanenza con il padre; ha disposto che *Parte_1* rilasciasse la casa familiare entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento; ha posto a carico di *CP_1* l'obbligo di versare all'altro genitore l'assegno mensile di 1800,00 € per il mantenimento ordinario del figlio; ha ripartito le spese straordinarie da sostenere per il minore con onere prevalente al padre (75%); fissando infine i termini per l'instaurazione della fase di cognizione ordinaria e l'udienza di prima comparizione davanti al Giudice istruttore il 25/11/2021;

letto il reclamo tempestivamente proposto da *Parte_1* il 10/9/2021 ai sensi dell'art. 708, c. 4, c.p.c. avverso la suddetta ordinanza, della quale è stata chiesta la riforma parziale, al fine di ottenere l'assegnazione a lei della casa familiare, disposizioni dettagliate quanto alla permanenza del figlio con il padre, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per lei stessa e per il figlio nella rispettiva misura di 500 e 2000 € mensili, l'onere integrale al padre delle spese straordinarie da sostenere per il figlio, oppure, in ipotesi di rilascio della casa familiare al coniuge, assegni di 1500 e 2800 € mensili rispettivamente per lei stessa e per il figlio, fermo restando il carico integrale al padre delle spese straordinarie per il figlio;

letta la memoria difensiva depositata il 1/10/2021 da *CP_1*, che ha contestato il fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto;

lette le ulteriori note depositate dal reclamante in data 11/10/2021;

visto il parere del Procuratore Generale pervenuto il 22/10/2021, di rigetto dell'impugnazione;

osservato in via preliminare che i provvedimenti adottati dal Presidente ai sensi dell'art. 708 c.p.c. hanno per espressa indicazione legislativa carattere temporaneo ed urgente ed in quanto tali sono emessi per far fronte a situazioni che potrebbero rimanere prive di tutela nell'arco di tempo che passa tra l'introduzione del giudizio di separazione e la sentenza, sulla base delle deduzioni delle parti e delle risultanze documentali prodotte

per la fase presidenziale, e che pertanto la pronuncia di tali provvedimenti si basa su una cognizione allo stato degli atti delle circostanze rilevanti ai fini della soluzione della controversia ed è suscettibile di modifica nel corso del giudizio da parte del giudice istruttore qualora dette circostanze risultino diverse o superate da nuove emergenze;

ritenuto che, proprio sulla base della delibazione allo stato degli atti che caratterizza la presente fase processuale, è ravvisabile un profilo di manifesta erroneità della decisione provvisoria ed urgente adottata dal Presidente del Tribunale con riferimento alle condizioni conseguenziali alla conservata disponibilità della casa familiare in capo al marito;

rilevato invero che

-l'ordinanza presidenziale contiene indicazioni di modalità di permanenza del minore con il padre che, pur non specifiche nel dettaglio di giorni e orari, non sono manifestamente erronee ma, al contrario, sono astrattamente adeguate, tenuto conto dell'età e della maturità di *Per_1* , a consentirne facile attuazione, soprattutto in un regime di esercizio di genitorialità condivisa chiesto da entrambi i coniugi; gli accordi attuativi delle direttive disposte, che proprio perché non esageratamente dettagliate lasciano spazio alla migliore organizzazione di genitori e figlio, costituiranno un primo banco di prova della condivisione della genitorialità e, ove fonte di ulteriore conflitto, potranno essere oggetto di intervento giudiziale in corso di causa e di valutazione delle condotte genitoriali nella decisione definitiva;

-la decisione in ordine alla mancata assegnazione alla moglie della casa coniugale, pur avendo contestualmente collocato il figlio minore presso la madre, è stata assunta dal presidente all'esito dell'audizione dei coniugi e del minore, dalla quale è emersa la disponibilità della *Pt_1* e l'assenza di difficoltà di *Per_1* in merito ad una nuova collocazione abitativa; in particolare *Per_1* ha chiaramente attribuito il suo disagio al clima di tensione presente in casa determinato dalle condotte dei genitori, consapevole che, in qualunque soluzione, non avrebbe perso il legame con il proprio ambiente domestico, essendo già abituato, dal sorgere della crisi coniugale, a dividere il proprio tempo tra l'uno e l'altro genitore; ben può, dunque, il presidente avere ravvisato la

soluzione adottata in ordine alla casa familiare come la più idonea a preservare al minore proficue relazioni genitoriali con ciascun genitore;

-dalla soluzione adottata discende l'inconfutabile deduzione che al beneficio del marito, lasciato nella disponibilità della casa familiare, corrispondono maggiori oneri, non solo economici, di cui è gravata la moglie per il reperimento di un'abitazione per sé e per il figlio, da individuare, comprensibilmente, nella stessa zona o in zona limitrofa a quella dove si svolge la vita del figlio;

-l'ordinanza presidenziale, che pur ha tenuto conto di tale condizione di sperequazione nella determinazione degli obblighi patrimoniali, non risulta però equa;

i coniugi sono sposati dal 2004; il marito, dirigente di istituto bancario, ha indicato nel ricorso per separazione di guadagnare 8500,00 € netti mensili, di sostenere il pagamento di 1300,00 € mensili per restituzione di un mutuo assunto per l'acquisto di un casale in Toscana, da ristrutturare, e di 1700,00 € mensili per la locazione di un appartamento in condominio a Capalbio, utilizzato dalla famiglia come seconda casa nonché, per intero, le spese per la scuola privata francese e le varie attività sportive del figlio; ha documentato un conto titoli complessivo di oltre 450.000,00 €;

- la moglie, architetto, ha indicato nei propri atti e in sede di comparizione davanti al presidente di ricavare 550,00 € mensili dalla propria attività professionale e 1200,00 € mensili dalla locazione di un immobile in comproprietà con le sorelle; è inoltre comproprietaria, per la nuda proprietà, di due immobili di importanti dimensioni in Roma, di cui è usufruttuaria la madre che ne percepisce le rendite locative pari ad oltre 6000,00 € mensili; la situazione lavorativa della moglie è diversamente descritta dai coniugi, assumendo il marito una rilevante attività professionale della moglie, come documentata, che al contrario la moglie smentisce riconducendo parte della rappresentazione documentale ad un'illecita attività di copertura di attività di consulenza del coniuge, che quest'ultimo a sua volta smentisce con determinazione prospettando di agire nei confronti della *Pt_1* per le false accuse rivoltegli: tutto ciò dovrà essere approfondito in sede istruttoria, potendo il Giudice istruttore, all'esito di accertamenti di polizia tributaria che potrà disporre nonchè inoltrando gli atti alle autorità giudiziarie

requirenti competenti, chiarire le effettive risorse dei coniugi nonché eventuali concorrenti responsabilità degli stessi per violazioni penali tributarie o singole responsabilità penali derivanti dalle eventuali false dichiarazioni contenute negli atti di notorietà o dalle eventuali false accuse di condotte illecite;

-allo stato, i riscontri forniti in questa fase attestano una capacità professionale della *Pt_1* adeguata al reperimento di risorse per provvedere a sé che, insieme alla rendita immobiliare, giustificano la mancata attribuzione di un assegno per lei stessa, confermandosi anche sul punto la non manifesta erroneità del provvedimento reclamato;

-non altrettanto equilibrata è invece la determinazione dell'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario del figlio; pur ammessa la superiore condizione di autonomia economica della *Pt_1*, è tuttavia riscontrabile una sperequazione tra le rispettive complessive risorse dei genitori (in esse comprese il godimento della casa familiare) che giustifica, in proporzione, un maggiore contributo del padre al mantenimento del figlio;

in conformità all'organizzazione familiare pregressa, è infatti equo porre a totale carico del padre le spese straordinarie per il figlio (che egli stesso ha dichiarato di avere sempre sostenuto);

quanto al contributo ordinario, non vi è dubbio che la maggiore (ma non esaustiva) componente di esborso per il mantenimento del figlio che la *Pt_1* dovrà affrontare in una diversa collocazione abitativa è costituita dalla locazione della casa di abitazione e di ciò il *CP_1* è consapevole, avendo offerto in sede di audizione personale, a fronte della conservazione della casa familiare (di sua proprietà), la disponibilità a sostenere il costo delle necessità abitative della coniuge e del figlio;

va dunque determinata a tal fine la somma mensile di 2200,00 €, da ritenersi maggiormente congrua quale contributo perequativo paterno alle spese per esigenze ordinarie del figlio che l'altro genitore deve sostenere;

la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti;

P. Q. M.

in parziale accoglimento del reclamo proposto da *Parte_1* e in parziale riorma dell'ordinanza del Presidente f.f. del Tribunale di Roma del 9/8/2021,

determina nell'importo di 2200,00 € l'assegno mensile che *CP_1* deve corrispondere a *Parte_1* per il mantenimento ordinario del figlio con la decorrenza indicata nell'ordinanza reclamata, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio di lei, con onere di adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita alcolati dall'Istat;

pone interamente a carico del *CP_1* le spese straordinarie da sostenere per il figlio;

rigetta nel resto il reclamo;

dichiara compensate tra le parti le spese processuali della presente fase.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione, il 25/11/2021.

Il Presidente est.

Anna Maria Pagliari